EJÉRCITO DE CHILE
JEFATURA DE INSTALACIONES DE SALUD
Centro Clínico Militar "Punta Arenas"

CLÁUSULAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA PRESENTE COMPRA ÁGIL

1. Documentos integrantes

La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

1) Detalle de Solicitud de Cotización, documentos adjuntos.
2) Aclaraciones, respuestas de las cotizaciones.
3) Ofertas del proveedor (Cotización) y Documentos adjuntos.
4) Orden de compra.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, especialmente respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases.

2. Suscripción del Contrato (orden de Compra)

De conformidad con lo señalado en el artículo N°97 del reglamento de la Ley N° 19.886, las adquisiciones que se efectúen por un monto total inferior a las 100 UTM podrán ser serán formalizadas mediante la emisión de la Orden de Compra por parte del organismo comprador, y la aceptación de ésta por parte del proveedor adjudicado, no siendo necesaria la suscripción de un contrato para tales efectos.

Asimismo, cuando corresponda, la orden de compra que formaliza la adquisición deberá ser aceptada por el adjudicatario **dentro de los 03 (tres) días hábiles siguiente de su envió, una vez aceptada, el plazo de entrega de los productos y/o servicios comenzara a regir el día siguiente hábil de aceptada la Orden de Compra**.

Si por cualquier causa que no sea imputable a la entidad licitante, no se acepta la orden de compra que formaliza la adquisición dentro de ese mismo término, se entenderá desistimiento de la oferta, el CCM "Punta Arenas" pudiendo seleccionar la cotización al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente.

De no ser aceptada la "Orden de Compra" en el plazo mencionado, CCM "Punta Arenas" podrá anularla y emitir una nueva a otro proveedor o finalmente readjudicar, según sea el caso.

El documento tributario (factura), deberá ser remitida al CCM "Punta Arenas", con fecha de facturación igual o posterior a la entrega física de los bienes.
NO SE RECEPCIONARÁN FACTURAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOS BIENES.

3. Responsabilidades y Obligaciones del Adjudicatario.

El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a la entidad licitante en caso de acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

El proveedor será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagar a sus trabajadores.

Suministrar los productos licitados que le fueron adjudicados en los plazos comprometidos según su oferta adjudicada y cumpliendo con las especificaciones técnicas correspondientes establecidas en estas cláusulas.

4. Efectos derivados de Incumplimientos del Proveedor

En caso de incumplimiento por parte de los proveedores respecto a las obligaciones establecidas en las Bases y/o en el contrato, la Entidad contratante podrá aplicar multas, cobrar la garantía de fiel cumplimiento, terminar anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas que se determinen. Asumido en la compra ágil, conforme a lo estipulado en el artículo N°135 "Incumplimiento y medidas aplicables", del Reglamento de la Ley N°19.886.

Para el plazo de entrega, el proveedor deberá considerar en su oferta el total de días en que los productos serán entregados en el Centro Clínico Militar Punta Arenas, ubicado en 21 de Mayo N°1167, en la ciudad de Punta Arenas- Región de Magallanes y Antártica Chilena, teniendo presente los siguientes aspectos:

- Revisión, provisión y disponibilidad de su stock.
- Personal administrativo y operativo de su empresa, necesario para su despacho.
- Tiempo de despacho de productos a la empresa de transporte.
- Tiempo de transporte desde su origen hasta la entrega de la totalidad de los productos en el CCM "Punta Arenas".

Notificaciones electrónicas

Los Proveedores deberán fijar, a través del Sistema de Información, una dirección de correo electrónico única para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales. Es responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras conforme a lo estipulado en el artículo N°140 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Multas

Además de lo señalado, al proveedor adjudicado se le podrá imponer multas moratorias por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, objeto del presente procedimiento de compra.

Las multas por atraso en la entrega, entrega parcial o por rechazo por no cumplimiento de especificaciones, se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán como un 3% del valor neto de los bienes y/o servicios objeto de la entrega, por día de atraso, contados desde el día hábil siguiente en que debió entregarse el bien o servicio, hasta el día hábil de la entrega efectiva, con un tope de 10 días hábiles.

Las multas no podrán sobrepasar el 30% del valor total del contrato. El monto de las multas se le cobrará directamente al proveedor.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

5. Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, el CCM "Punta Arenas", notificará al adjudicatario, a través de correo electrónico, personalmente o carta certificada, indicando la infracción cometida y el monto de la multa. Se entenderá como notificada, al tercer día siguiente a la recepción, sea por correo electrónico, personalmente o entregada por la oficina de correos.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, mediante correo electrónico, personalmente o carta certificada acompañando todos los antecedentes que respalden su posición y que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentar descargos, se dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en plazo y forma, el CCM "Punta Arenas" tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles a contar de la recepción del descargo, para rechazar o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual será notificado al adjudicatario por correo electrónico, personalmente o por carta certificada.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados desde la notificación de la resolución o acto administrativo que aplica la multa.

Las multas deberán pagarse mediante transferencia electrónica, deposito o cheque, a nombre del Tesorería del Ejército, Fora Moneda Nacional, RUT 61.101.052-4, a la Cta. Cte. Banco Estado N° 9005579, dirección Almirante blanco Encalada N.° 1724, Santiago. En caso de depósito, informará al correo electrónico ccm.adquisicion@cosale.cl, adjuntando el respectivo comprobante de pago, no contemplando, en ningún caso, el Impuesto al Valor Agregado. (IVA).

Una vez recepcionado el pago de multas, el CCM emitirá un acto administrativo en que se dejará constancia de su recepción, que será notificada al adjudicado y la DCCP.

Cualquier condición o información enviada o impuesta por los oferentes y que no se ajusten a las establecidas en estas cláusulas y condiciones contractuales, o que su contenido no sea consecuente con las mismas, no será considerada, desestimándose automáticamente, pues, queda entendido que, toda empresa o persona natural que se presente a esta propuesta pública, conoce y acepta los presentes términos y condiciones.

EJERCITO DE CHILE
MANDO ZONA DE SEGU

EDUARDO PEÑA GAETE
Coronel
Director del CCM "Punta Arenas"